

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1604/2536

นาย สุมิตร หล่อกิตติยะกุล
นาย ประพนธ์ สติตพันธ์เวชากับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 681, มาตรา 707

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 249

การนำสืบถึงมูลหนี้เดิมอันเป็นที่มาแห่งหนี้ตามฟ้องเป็นการนำสืบตามประเด็นแห่งคดีหาเป็นการนำสืบนอกประเด็นไม่ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ของจำเลยที่ 1 แม้การกู้ยืมเงินขาดหลักฐานตามกฎหมายก็เพียงต้องห้ามมิให้ฟ้องร้องบังคับคดีเอากับจำเลยที่ 1 เท่านั้นเมื่อหนี้การกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มีอยู่จริงและสมบูรณ์ตามกฎหมาย ย่อมมีการจำนองเป็นประกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 707 และ 681 เมื่อโจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ โจทก์ย่อมบังคับเอากับผู้จำนองได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินไปจากโจทก์ 1,500,000 บาท โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 นำที่ดิน รวม 4 โฉนดมาจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์เพื่อประกันโดยรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันนำต้นเงิน 700,000 บาท มาชำระให้โจทก์โดยยังไม่มี การคิดดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามยังคงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ในต้นเงิน 800,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วม

กันชำระหนี้เงินต้นที่ค้าง 800,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ย ขอให้ศาลพิพากษาให้
จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้เงินต้นที่ค้าง 800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และ
ไถ่ถอนจำนองที่ดินตามฟ้อง หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระ ให้นำที่ดินออกขายทอด
ตลาดหากยังไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดชำระหนี้
แก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้นำที่ดินรวม 4 โฉนดตาม
ฟ้องไปจดทะเบียนจำนองเพื่อประกันหนี้ที่จำเลยที่ 1 จะกู้เงินโจทก์หลังจากนั้น
จำเลยที่ 2 และที่ 3 นำเงิน 700,000 บาทไปไถ่จำนองที่ดินจากโจทก์ออกมา 1 แปลง
ต่อมา ทราบจากจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้กู้ยืมและรับเงิน 1,500,000 บาทตาม
ฟ้องไปจากโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ชำระหนี้แก่โจทก์
ได้ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันใช้เงิน 800,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย ไม่ชำระหนี้ให้บังคับจำนองนำที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้
โจทก์จนกว่าจะครบจำนวน ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 แต่ไม่ตัด
สิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ภายในบทบัญญัติแห่งอายุความ คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่าการที่โจทก์นำสืบว่าการยืมเงินมีมูลหนี้เดิมมาจากการซื้อขายรถยนต์เมอร์ซีเดสเบ้นซ์เป็นการนำสืบนอกประเด็นหรือไม่ และจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ พิเคราะห์แล้วสำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์นำสืบว่าการยืมเงินมีมูลหนี้เดิมมาจากการซื้อขายรถยนต์เมอร์ซีเดสเบ้นซ์เป็นการนำสืบนอกประเด็นหรือไม่นั้นเห็นว่า การนำสืบถึงนี้ตามฟ้องโจทก์ย่อมต้องสืบถึงที่มาแห่งหนี้โดยละเอียดว่าหนี้นั้นมีมูลมาอย่างไร การนำสืบของโจทก์ว่าการยืมมีมูลหนี้เดิมมาจากการซื้อขายรถยนต์เมอร์ซีเดสเบ้นซ์จึงเป็นการนำสืบตามประเด็นแห่งคดี หาเป็นการนำสืบนอกประเด็นดังจำเลยทั้งสองฎีกาไม่ ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยทั้งสองจะรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาจำนองหรือไม่นั้น ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วว่าการยืมเงินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มีอยู่จริงและสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว เพียงแต่ขาดหลักฐานแห่งการกู้ยืมตามกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องร้องบังคับคดีเอากับจำเลยที่ 1 เท่านั้น แต่หนึ่งดังกล่าวย่อมมีการจำนองเป็นประกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 707 และ 681 โจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญายืมย่อมบังคับเอากับผู้จำนองได้"

พิพากษายืน

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รวงฆางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น